

과태료의 부과기준(제9조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 부과기준은 최근 1년간 동일한 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 한 날과 다시 동일한 위반행위를 적발한 날을 기준으로 하여 위반횟수를 계산한다.

나. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액이 가장 높은 위반행위를 기준으로 부과한다.

다. 경찰관서의 장 또는 지방자치단체의 장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그러하지 아니하다.

- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 3년 이상 해당 시설을 모범적으로 운영한 사실이 인정되는 경우
- 3) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우

라. 경찰관서의 장 또는 지방자치단체의 장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제19조에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반행위가 둘 이상인 경우
- 2) 법 위반상태인 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차	2차	3차

		위반	위반	이상 위반
가. 법 제6조제1항에 따른 신고를 하지 않은 경우	법 제19조제2항 제1호	100	150	200
나. 법 제6조제3항에 따른 신상카 드를 보내지 않은 경우	법 제19조제2항 제2호	50	100	200
다. 법 제9조의4제2항을 위반하여 실종아동등 조기발견 지침에 따 른 조치를 하지 않은 경우	법 제19조제1항 제1호	200	300	400
라. 법 제9조의4제3항에 따른 교 육·훈련을 실시하지 않거나 교 육결과를 보고하지 않은 경우	법 제19조제2항 제3호	100	150	200
마. 법 제10조제1항에 따른 명령 을 위반하여 보고 또는 자료제 출을 하지 않은 경우	법 제19조제1항 제2호	150	200	300
바. 법 제10조제1항에 따른 명령 을 위반하여 허위의 보고 또는 허위의 자료를 제출한 경우	법 제19조제1항 제2호	200	300	400
사. 정당한 사유 없이 법 제10조제 1항에 따른 관계 공무원의 출입 또는 조사를 기피한 경우	법 제19조제1항 제2호	150	200	300